



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2020/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU SINAVI SORULARI

26 Eylül 2020 - Cumartesi 11.30-13.00

Uyarı: Cevaplama öncesi, sorularda eksik sayfa ya da basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde sınav görevlilerine başvurunuz.

SORULAR

SORU 1- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre meslek mensubu olabilmenin genel şartlarının neler olduğunu sadece sayınız. (25 puan)

SORU 2- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, meslekle bağdaştığı için yapılmasında sakınca görülmeyen işlerden beş tanesini sadece sayınız. (25 puan)

SORU 3- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik'e ekli Etik İlkeler'e göre, tüm meslek mensuplarına ilişkin tehditleri ortadan kaldırmaya veya kabul edilebilir bir düzeye indirmeye yönelik olarak "mevzuat ile oluşturulabilecek önlemler"e örnek olarak düzenlenen hâllerden beş tanesini sadece sayınız. (25 puan)

SORU 4- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne göre; haksız rekabet nedeniyle müşterileri, güvenilirliği, mesleki itibarı, mesleki faaliyetleri zarar gören veya zarar görme tehlikesi olan meslek mensuplarının açabilecekleri hukuk davalarını sadece sayınız. (25 puan)



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap 1: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 4. maddesine göre, meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:

- a) T.C. vatandaşı olmak.
- b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
- c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
- f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

Cevap 2: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Meslekle Bağdaşan İşler" kenar başlıklı 47. maddesine göre, aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur:

- a) Bilirkişilik
- b) Tasfiye memurluğu
- c) Hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmak
- ç) Limited ve anonim şirketlerde ortak olmak
- d) Komandit şirketlerde komanditer ortak olmak veya murakıplık yapmak
- e) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak
- f) Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek
- g) Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak
- h) Seminer ve konferanslara katılmak
- ı) Her türlü yazılı ve görsel sanat ve edebiyat faaliyetinde bulunmak

Cevap 3: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik'e ekli Etik İlkeler'in "Tehditlere karşı önlemler" kenar başlıklı 4. maddesine göre, tehditleri ortadan kaldıran veya kabul edilebilir bir düzeye indiren "mevzuat ile oluşturulabilecek önlemler"e verilebilecek örnekler şu şekildedir:

- a- Mesleğe giriş için gerekli eğitim, meslekî eğitim (staj) ve tecrübe gereksinimleri,



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

- b- Sürekli meslekî gelişim gereksinimleri,
- c- Kurumsal yönetim gereksinimleri,
- d- Meslekî standartlar,
- e- Meslekî veya düzenleyici izleme ve disiplin prosedürleri,
- f- Meslek mensubu tarafından üretilen rapor, sonuç, iletişim ve bilgilerin yasal yetkili üçüncü bir kurum tarafından dış kontrolden geçirilmesi.

Cevap 4: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 10. maddesine göre, haksız rekabet nedeniyle, müşterileri, güvenirliliği, mesleki itibarı, mesleki faaliyetleri veya diğer iktisadi menfaatleri zarar gören veya zarar görme tehlikesi olan meslek mensubu; ilgili odalara şikâyetle bulunabilir ve/veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen dava haklarını kullanabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 56. maddesine göre, haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;

- a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,
- b) Haksız rekabetin men'ini,
- c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,
- ç) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini,
- d) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini isteyebilir.